

심의관련 비리 감점기준

1. 적용기준

감점사유	감점	감점기간
1. 심의위원 선정이후 설계심의 분과위원 사전접촉(다만, 제17조 제2항 단서에 따라 위촉된 국토교통부 설계심의 분과위원의 경우에는 심의위원 선정 이후 사전접촉 시 적용) (제3자를 통한 사전설명 포함)	3	당해심의
2. 설계심의 분과위원(국토교통부 설계심의 분과위원 포함)에 대한 사전설명 금지 위배 (제3자를 통한 사전설명 포함)	5	감점부과 결정일부터 1년
3. 낙찰자가 사전신고 없이 낙찰자선정일로부터 1년 이내에 심의참여 위원에게 용역·연구·자문 등을 의뢰한 경우	5	감점부과 결정일부터 1년
4. 심의와 관련하여 소속직원(퇴직자 포함)이 비리행위 또는 부정행위를 한 사실이 있는 경우	15	감점부과 결정일부터 2년
5. 입찰담합으로 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제22조의 규정에 따른 과징금 부과처분이 확정된 경우(면제처분도 포함)	10	감점부과 결정일부터 2년

2. 적용방법

- 가. 업체가 소속직원의 감점 행위를 인지하였는지 여부와 관계없이 해당업체에게 감점을 적용한다.
- 나. 공동수급체를 구성하여 입찰 참여 시 공동수급체 구성원이 감점행위를 한 경우 공동수급체 대표사에게도 1/2의 감점을 적용한다.
- 다. 타 위원회에서 일괄, 대안 및 기술제안입찰의 비리와 관련해서 감점부과 사실을 국토교통부에서 확인해 준 경우 해당 감점 및 감점기간을 그대로 준용한다.
- 라. 감점의 부과는 입찰마감일 현재 감점기간에 해당하는 경우 적용하며, 입찰마감일로부터 최종평가일까지 감점이 새로 발생할 경우 이를 합산하여 적용한다.
- 마. 감점을 부과받은 업체가 공동으로 입찰에 참여하는 경우 감점은 참여업체별 감점의 합으로 한다.
- 바. 수사, 소송 진행중인 사안은 1심판결 이후 기술자문위원회(또는 설계심의분과위원회)의결 등을 거쳐 감점 조치한다.

- 사. 평가위원 사전접촉 및 사전설명 신고 등에 대해서는 사실관계 확인 등을 거쳐
기술자문위원회(또는 설계심의분과위원회) 의결 즉시 감점 조치한다.
- 아. 제3자가 신고하는 경우에도 제1호 및 제2호의 기준을 적용한다.

3. 감점의 취소

- 가. 감점을 받은 업체가 감점의 취소나 정정을 요청하는 경우에는 시설업무
심의회에서 감점의 취소나 정정을 의결하여 정하고, 그 결과를 국토교통부
장관에게 통보하여야 한다.
- 나. 감점의 취소나 정정은 감점을 부과받은 업체가 감점사항에 해당하지 않는다는
사실을 명백히 증명한 경우에만 한다.